



摘要：

马斯克与Altman的AI世纪诉讼本周在加州联邦法院开审。马斯克要求恢复OpenAI非营利性，索赔1340亿美元并罢黜Altman。OpenAI估值达8520亿美元，正筹备史上最大IPO之一，此案对其堪称“生死攸关”。彭博智库评估马斯克胜诉概率为60%。

美国硅谷两大AI巨头之间最激烈的商业恩怨，本周正式交由法庭裁决。

本周，马斯克与Altman的诉讼案将在美国加利福尼亚北区联邦地区法院开审，陪审团遴选定于周一启动，开庭陈述与证人出庭证词预计从周二开始。

马斯克要求法院将OpenAI恢复为完全的非营利研究机构，并向OpenAI及微软索赔高达1340亿美元，同时要求罢黜Altman及OpenAI总裁Greg Brockman。

马斯克一旦胜诉，可能迫使OpenAI撤销去年10月完成的营利化重组，而这一重组被Altman视为OpenAI实现通用人工智能（AGI）使命、获取大规模融资的关键所在。

哥伦比亚大学法学教授Dorothy Lund表示：

这对OpenAI而言，风险极其巨大，几乎是生死攸关的。**马斯克所要求的任何一项，都可能成为OpenAI的终点。**

目前OpenAI估值已达8520亿美元，正筹备一场可能创下史上最大规模之一的IPO。彭博智库估算马斯克在此次审判中胜诉的概率为60%。

十年恩怨，终至法庭

马斯克与Altman共同创立OpenAI已逾十年，但两人关系在马斯克于2018年离开后彻底破裂，并逐渐演变为公开敌对。

马斯克在此次诉讼中主张，Altman及OpenAI其他管理层放弃了公司的利他主义创立原则，借助微软约130亿美元的投资推动公司营利化转型，从中为自身谋利。

OpenAI与Altman则反指马斯克此举意在打压竞争，为其2023年联合创办的AI公司xAI扫清障碍，并就马斯克长达数年的“骚扰”行为提起反诉，**不过该反诉不在本次庭审范围之内。**

马斯克最初在2024年11月提出26项指控，但其中多项已被驳回、撤回或搁置审理。就在开庭前一周，马斯克主动撤销了两项欺诈指控。

最终提交陪审团裁决的指控集中于两点：违反慈善信托义务（breach of charitable trust）以及不当得利（unjust enrichment）。

OpenAI目前正处于关键节点。2023年Altman曾被短暂驱逐，险些令这家ChatGPT母公司土崩瓦解。



彼时投资者与员工齐压董事会，要求其复职。若此番诉讼再度引发类似动荡，可能给竞争对手留下可乘之机，包括马斯克旗下Grok聊天机器人的开发商xAI。

若马斯克胜诉，微软在此案中同样损失惨重。此前OpenAI重组后，微软获得了该公司27%的股权。

双方论点，谁在坚守使命？

OpenAI方面反驳称，马斯克的指控并不公允，他在早期实际上曾支持公司营利化转型，甚至一度提议由特斯拉收购OpenAI。

微软则坚持认为，其对OpenAI的投资是推动前沿技术研发的关键资金来源，否认自身“协助和教唆”了对OpenAI创立使命的背离。

目前已公开的庭审证据超过数百页，包括马斯克与Zilis之间就其与OpenAI关系的短信往来，以及马斯克、Altman、Brockman和Sutskever在公司早期的往来邮件。

据彭博社报道，审判分为两个阶段进行：

- 第一阶段将由陪审团就马斯克对被告，OpenAI、Altman、Brockman及微软的指控是否属实作出裁定；
- 第二阶段将在此基础上确定方案。

陪审团将在证词结束后发布“咨询性裁决”，最终判决及救济方案则将由Gonzalez Rogers法官综合陪审团意见后作出。

输赢皆有所得？

据报道，马斯克与Altman均预计将在第一阶段出庭作证。

其他可能出庭的证人包括：微软首席执行官Satya Nadella、马斯克长期商务助理Jared Birchall、OpenAI前首席科学家Ilya Sutskever，以及OpenAI若干现任和前任员工与董事会成员，其中包括与马斯克育有四名子女的Shivon Zilis。

彭博智库分析师Matthew Schettenhelm与Tamlin Bason评估马斯克在此次审判中的胜诉概率为60%，但同时指出其案件在后续上诉阶段存在一定脆弱性。

即便马斯克败诉，此案对其而言也未必毫无收益。

Dorothy Lund指出，庭审过程将迫使OpenAI大量内部运营信息进入公共领域，Lund说：

其中一些对他在AI竞赛中的私人布局而言会很有价值。在某种意义上，这场官司可能打到开庭，本身就已经是马斯克在信息获取层面的一场大胜。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

26 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论